

RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e art. 180, caput do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 01 de maio de 2018, nesta comarca de Itu, mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 porção de cocaína com peso de 264,69g, 02 porções grandes (tijolos) de Cannabis sativa, conhecida vulgarmente como "maconha", com peso de 1487,42g, além de 02 porções pequenas de Cannabis sativa, conhecida vulgarmente como "maconha", com peso de 22,4g, além de balança de precisão e microtubos vazios (fls. 370/373). Nas mesmas condições de tempo, hora e local, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS, transportou e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, a motocicleta Yamaha/Xt 600r, placa Esx8256.

Consta, por fim, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas condições de tempo, hora e local, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, DRIELLY CAROLINA DE MORAIS SILVA, qualificado a fls. 277, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente no aparelho de telefone celular LG X230 K4 Dual Chocolate, de propriedade de José Jesus da Silva, que foi objeto de roubo, razão pela qual foi denunciada pelo crime previsto no artigo 180, caput.

As defesas preliminares foram apresentadas às fls. 404/405 (RENAN) e fls. 432/433 (DRIELLY). A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021 (fl. 443).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e os réus foram interrogados. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. As Defesas requereram a absolvição.

Era o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Em relação ao crime de tráfico, a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo químico-toxicológico (fls. 11/16), laudo de fls. 341/353 (microtubos para embalagem da droga e caderno com anotações de contabilidade do tráfico). Comprovou-se que a substâncias apreendidas eram cocaína e maconha.

Em relação ao crime de receptação da motocicleta, laudos de fls. 310/321 e 322/328 e boletim de ocorrência de fls. 280/283, comprovando o crime anterior (roubo).

Em relação ao crime de receptação do celular, boletim de ocorrência de fls. 285/286 e pesquisa de EMEI de fls. 329.

Autoria pela prova oral colhida.

Em sede inquisitiva, os Policiais Militares RENAN RODRIGUES e SÉRGIO RÉGIO responderam que efetuavam patrulhamento, quando foi irradiado pelo Copom a respeito de que dois indivíduos haviam acabado de praticar um roubo, com uso de arma de fogo, descrevendo os indivíduos, bem como as motocicletas, a subtraída, e a utilizada no roubo, pelo bairro São Luis. Diante desses fatos, os policiais se dirigiram ao local, e nos arredores, quando pelo bairro Portal do Eden, visualizaram ambas as motocicletas no contra-fluxo.

Adentrando ao bairro, pela rua Bem Hur Camacho Junior, visualizaram uma movimentação, na altura do numeral 331, ato contínuo, receberam informação via COPOM, constava localização pelo mesmo endereço, somadas a ligações de que os indivíduos em fuga, se evadiram para aquela residência.

Dentro da casa, abordaram primeiro Drielly Carolina de Moraes, sendo com ela localizado um celular produto de roubo anterior. Informou que seu namorado, o corréu Renan, havia acabado de chegar com a motocicleta, a deixado e saído logo em seguida.

A vítima do roubo reconheceu o corréu Renan como um dos roubadores. Ressalta que, na casa de Renan, também foram encontradas drogas em seu armário, fatos tratados em outro boletim de ocorrência.

Em juízo, testemunha/C: Renan Rodrigues/PM. Foi irradiado roubo de motocicleta, passadas características dos indivíduos. Em patrulhamento pelo bairro, foram visualizadas as motocicletas (a roubada e a utilizada durante o roubo). Foram informados, via 190, onde estariam as motos. Foram até a Rua Ben Hur, onde estacionadas as duas motocicletas, sendo abordadas Drielly e outro rapaz (parente

do réu), sendo que uma das motocicletas estava com a placa adulterada. Drielly disse que o réu havia saído do local. Em incursão, no interior da residência, foi visualizado o quarto do réu, sendo localizadas drogas dentro do guarda-roupas (cocaína e maconha), anotações de tráfico, balança de precisão e embalagens. Drielly disse que era de outra cidade e não sabia da situação. A vítima do roubo reconheceu o rapaz abordado em casa, bem como o réu como praticantes do roubo. Na delegacia, a mãe do réu disse que Drielly acabara de chegar na cidade para ficar com seu filho, que conheceu pela internet. Não sabe sobre documentação da moto adulterada. O quarto era do réu Renan, onde estavam roupas e pertences, além de sua documentação. Há uma igreja próxima à residência, além de uma congregação, a menos de 300 ou 200 metros. O celular que estava com Drielly constava como produto de roubo e ela disse que tinha comprado de um indivíduo, mas não sabia da origem ilícita. Não apresentou documentação referente a ele e não se recorda o valor pela qual haveria comprado.

Testemunha Sergio Régio/PM. Reiterou o depoimento de seu colega de farda. Chegando ao local dos fatos (residência do réu), abordaram Drielly e José Henrique, dizendo que o réu Renan havia deixado o local. Havia uma moto na garagem, utilizada no roubo, com placa adulterada. Na residência, no guarda-roupas do quarto de Renan, foi localizado um tijolo de maconha, porções embaladas para venda, cocaína, caderno de anotações e balança de precisão. Com Drielly, foi localizado um celular, que foi verificado ser proveniente de roubo, mas não recorda o que ela disse, nem apresentação de documentos ou algo do tipo. Não sabe se, próximo ao local dos fatos, há igreja.

Em sede policial, JOSIELE DE FREITAS CARREGA, informante, mãe do réu RENAN, disse que seu filho era namorado da corré DRIELLY ao tempo dos fatos, além de ser usuário de drogas. A depoente não sabia que RENAN guardava drogas no guarda-roupas, que possuía balança de precisão ou caderno aparentando conter contabilidade do tráfico de drogas, pois ele nunca foi preso e nem esteve envolvido em qualquer ocorrência semelhante a esta em que esta sendo investigado.

Informante Josiele de Freitas Carrega Pereira, mãe do réu Renan, em juízo. O local era residência do réu, que ali residia sozinho. Não sabia do envolvimento do filho com tráfico de drogas, sendo que trabalhava registrado fazendo vistoria. Não sabe da motocicleta encontrada. Conhecia Drielly da cidade em que mora, Cosmópolis, sendo ela namorada de seu filho, há pouco tempo, sendo que foi apenas passar o fim de semana.

Em sede policial, JOSÉ JESUS DA SILVA, testemunha dos fatos (roubo do celular) disse estar parado em uma barraca de vendas, momento que dois indivíduos desconhecidos, se aproximaram e cercaram, exigindo que lhe entregasse o aparelho celular, não lhe dando tempo hábil para ver as características físicas deles, pois enquanto um chegou pedindo o aparelho, o outro puxou o objeto e ambos saíram imediatamente, afirmando não ter condições de fazer o reconhecimento fotográfico, nem elaborar o retrato falado dos indivíduos (Fls. 285).

DRIELLY CAROLINA DE MORAIS, em sede policial, declarou que adquiriu o telefone celular, de uma moça chamada Thamiris, que reside em Cubatão, e tinha contato com a referida moça por amizade de rua. Declara ainda que não sabia que o produto era relacionado com qualquer tipo de delito. (Fls. 44).

Interrogatório de Drielly Carolina De Moraes Silva, em juízo, disse que Renan era seu namorado à época, com menos de 2 meses de relacionamento. Havia ido até a casa dele passar um feriado, sendo a primeira vez que fazia isso. Na casa morava apenas Renan. Os policiais não entraram com sacolas, mas saíram com elas (não sabe o conteúdo), sendo que viu a droga apenas em delegacia. O réu trabalhava, sendo que não sabia se ele traficava. Inclusive, no dia, havia saído para trabalhar e ela estava sozinha. A motocicleta de Renan havia sido emprestada, a um tio ou primo, mas o bem era dele (com placa adulterada). O celular comprou em Cubatão, pelo facebook, pagando 400 reais, vindo na caixa com carregador. O facebook não era da vendedora, mas de pessoa jurídica (de venda de coisas).

Interrogatório de RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS. A motocicleta encontrada na casa era de seu ex-sogro, que era acostumado a guardar a moto em casa. Um amigo pediu para guardar uma sacola em seu armário, dois dias antes, mas não sabe do conteúdo.

Após saber do ocorrido, foi embora com medo. Nada sabe do celular encontrado com Drielly.

Pois bem.

Em relação a Renan. O crime de tráfico está bem configurado. O próprio réu alegou estar guardando sacolas para um "amigo", que não quis dizer o nome, além de ter alegado não ter sequer perguntado ou desconfiado do que continham. Logo, sobre o encontro das drogas e petrechos em seu armário, não resta qualquer dúvida, sendo sua versão (falta de conhecimento) isolada e não comprovada por qualquer outro elemento.

Em relação ao alegado crime de receptação de motocicleta, entendo não configurado. Isto porque o tipo penal exige que a coisa seja produto de crime anterior e, nos autos, não há demonstração deste delito pretérito.

Por outro lado, restou claro, pelo depoimento dos policiais e da corré, ex-namorada do réu, que a motocicleta com placa adulterada a ele pertencia, razão pela qual está configurado o crime do artigo 311, do Código Penal, que altero nos termos do permitido pelo artigo 383, do Código de Processo Penal. Neste caso, o ônus se inverte, cabendo à defesa provar não ter sido o responsável por adulterar e, no processo, o réu apenas alegou que a moto pertenceria a um ex-sogro, que a guardaria em sua garagem, novamente, sem qualquer comprovação.

No que concerne à acusação em relação a Drielly, seria cabível, em tese, o acordo de não persecução penal. No entanto, tendo sido produzida a prova, entendo ser mais benéfico o julgamento do mérito com absolvição. Em seu depoimento alegou ter comprado o celular de terceiro, pela internet, com caixinha e carregador, pagando cerca de 400 reais, valor compatível com o valor de loja do bem. Assim, não há provas robustas para sua condenação.

DOSIMETRIA.

RENAN. Antecedentes às fls. 386/388 e 392/393. Primário ao tempo dos fatos.

Tráfico: artigo 33 da Lei de Drogas. Pena parte de 5 anos e 500 dias-multa.

Na primeira fase, pela nocividade de uma das drogas encontradas (cocaína), aumento a pena, que chega a 6 anos e 600 dias-multa.

Não há agravantes e atenuantes.

A causa de aumento não se aplica. Nos termos do HC 528.851, da 6ª turma do STJ, não é possível a aplicação do aumento, pois não mencionado no artigo 40, III, igreja ou congêneres, sendo proibida a analogia in malam partem no direito penal. Além disso, mesmo que prevista, a droga estava guardada na residência, não tendo havido sua apreensão enquanto comercializada. O objetivo do artigo é coibir a extensão do tráfico, de modo que não afete quantidade grande de pessoas. Interpretando-se pela simples proximidade geográfica, independentemente do núcleo verbal, seria quase impossível, em cidades maiores, escapar à majorante, dada a proximidade de residências a escolas, clubes etc.

Também entendo não aplicável a minorante do parágrafo quarto. Ainda que não reincidente, a quantidade de drogas, pinos para embalar, balança de precisão e o fato de ostentar passagem por roubo, mesmo que não transitada em julgado, fazem com que não sejam preenchidos os requisitos do artigo, demonstrando dedicação a atividades criminosas. Assim, pena final em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Em relação ao artigo 311, não há circunstâncias negativas, agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição. Pena final de reclusão de 3 anos e 10 dias-multa.

As penas devem ser somadas, alcançando em 9 anos de reclusão, além de 610 dias-multa, Regime inicial fechado pela quantidade de pena, mesmo motivo que impede a substituição. Recurso em liberdade, por estar solto.

ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE procedente a presente ação penal para:

A) CONDENAR o réu RENAN DE FREITAS SILVA DOMINGOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas e 3 anos e 10 dias-multa, pelo crime do artigo 311, do Código Penal, com pena final total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 610 (seiscentos e 10) dias-multa, no mínimo legal, tudo na forma do artigo 69.

B) ABSOLVER a ré DRIELLY CAROLINA DE MORAIS, qualificada nos autos, do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código

de Processo Penal.

Com o trânsito, expeça-se o necessário.

Registre-se e comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itu, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA